

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5974/2533

นางเจียมจิตร หรือ เจียม วงศ์สมบูรณ์

นางเนื่อง ขาวนุ่น

นายเพี้ยม ขาวนุ่น

โจทก์

และใน

ฐานะส่วน

ตัว

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 145, มาตรา 172

ป.พ.พ. มาตรา 1381, มาตรา 1382, มาตรา 1736, มาตรา 1754

คดีเดิม ศาลมีคำสั่งว่าที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยโดยการครอบครอง
ปรปักษ์คดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์จึงไม่อาจฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว แต่ไม่ตัด
สิทธิโจทก์ที่จะฟ้องว่าโจทก์และทายาทอื่นมีสิทธิในที่พิพาทดีกว่าจำเลยไม่ต้องผูกพัน
ตามคำสั่งดังกล่าว ในคดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์ จำเลยกับทายาทอื่นเป็น
ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกที่พิพาทเฉพาะส่วนของผู้ตายที่โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งยัง
ไม่ได้ รั้งวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ ทุกคนจึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน แต่จำเลย
บังอาจยื่นคำร้องและเบิกความพร้อมกับแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาล จน
ศาลหลงเชื่อว่าจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่พิพาทเพียงผู้เดียว จึงมีคำสั่งว่าที่พิพาท
เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย ทำให้โจทก์และทายาทอื่นเสียหาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดัง
กล่าว คำฟ้องของโจทก์พอจะแปลความหมายได้ว่าโจทก์ประสงค์ขอให้ศาลพิพากษา
ว่า โจทก์และทายาทอื่นมีสิทธิในที่พิพาทดีกว่าจำเลย ขอให้คำสั่งดังกล่าวไม่ผูกพัน
โจทก์ คำขอท้ายฟ้องในข้อนี้จึงบังคับได้ ส่วนคำขอท้ายฟ้องอีกข้อที่ขอให้พิพากษาให้

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ยุติการดำเนินการจดทะเบียน
แก้ไขชื่อ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น หรือหากได้จดทะเบียนแล้วก็ให้
จัดการแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิมนั้น เจ้าพนักงานที่ดินดังกล่าวเป็นบุคคลภายนอกคดี
เมื่อโจทก์ไม่ได้ฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินเป็นจำเลยในคดีนี้ด้วยศาลก็ไม่อาจพิพากษาถึง
เจ้าพนักงานที่ดินนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 145
วรรคสอง

คำบรรยายฟ้องดังกล่าวข้างต้นของโจทก์เป็นการฟ้องเรียกทรัพย์สินมรดกจาก
จำเลยรวมเข้ากองมรดกเพื่อจัดการแบ่งปันให้แก่ทายาทต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องการ
จัดการมรดกที่ยังจัดการไม่เสร็จ หาใช่เรื่องฟ้องแบ่งมรดกอันมีอายุความ 1 ปี ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1754 ไม่

โจทก์ จำเลย และทายาทอื่นของผู้ตายได้อาศัยสิทธิของผู้ตายเข้าปลุกบ้าน
อาศัยในที่พิพาทตั้งแต่ก่อนผู้ตายถึงแก่ความตาย และยังร่วมกันครอบครองที่พิพาท
ซึ่งเป็นมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งในฐานะทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกตลอดมาแม้ภายหลังผู้
ตายถึงแก่ความตายแล้ว ถือได้ว่าจำเลยได้ครอบครองที่พิพาทแทนโจทก์และทายาท
อื่น จำเลยย่อมไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ โจทก์และ
ทายาทอื่นจึงมีสิทธิในที่พิพาทดีกว่าจำเลย จำเลยไม่อาจใช้คำสั่งศาลในคดีเดิม ที่
แสดงว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยโดยการครอบครองปรปักษ์มายันโจทก์และทายาทอื่น
ได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรและทายาทของนายกรวด นางเนื่อง ขาวนุ่น และ
เป็นผู้จัดการมรดกของนางเนื่อง นางเนื่องได้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินโฉนดเลขที่

๕๒๐ แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และยังไม่ได้มีการรังวัดแบ่ง
แยกกรรมสิทธิ์ระหว่างทายาท ทายาทหลายคนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้อาศัยอยู่ใน
ที่ดินดังกล่าวมาจนปัจจุบัน จำเลยซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่งของนางเนื่อง ได้ยื่นคำร้อง
ต่อศาลชั้นต้นของแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวเฉพาะส่วนของนางเนื่องโดย
อ้างว่าจำเลยครอบครอง โดยปริบักษ์จนได้กรรมสิทธิ์และแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ
ทำให้ศาลชั้นต้นหลงเชื่อว่าเป็นความจริงและมีคำสั่งให้จำเลยได้กรรมสิทธิ์ที่ดินดัง
กล่าวเฉพาะส่วนของนางเนื่อง โดยโจทก์ไม่ทราบ ทำให้โจทก์และทายาทอื่นได้รับความ
เสียหาย ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งให้กรรมสิทธิ์ที่ดิน
โฉนดดังกล่าวเฉพาะส่วนของนางเนื่องเป็นของจำเลยให้เจ้าพนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ยุติการจดทะเบียนแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามคดี
แพ่งดังกล่าว หากเจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนไปแล้วก็ให้จัดการแก้ไขให้อยู่ใน
สภาพเดิม

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นทายาทของนางเนื่อง ขาวนุ่น ผู้ตายซึ่งมีกรรมสิทธิ์
ที่ดินเฉพาะส่วนของโฉนดเลขที่ ๕๒๐ เนื้อที่ ๑ ไร่เศษโดยครอบครองเป็นส่วนสัด
ตลอดมา นางเนื่องไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้จำเลยได้ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินเฉพาะส่วนของ
นางเนื่องดังกล่าวและอุปการะเลี้ยงดู นางเนื่องจนถึงแก่กรรม จำเลยครอบครองที่ดิน
โดยสงบ เปิดเผย โดยเจตนาเป็นเจ้าของตั้งแต่นางเนื่องถึงแก่กรรมมาเป็นเวลา ๔๐
ปีเศษ และได้ยื่นคำร้องต่อ ศาลได้ยื่นคำร้องต่อศาล ศาลได้มีคำสั่งว่าที่ดินเฉพาะส่วน
ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย คำสั่งศาลที่แต่งตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของ
นางเนื่องไม่ผูกพันจำเลยและที่ดินเฉพาะส่วนของโฉนดเลขที่ ๕๒๐ เพราะโจทก์
ร้องขอต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดกหลังจากจำเลยได้ครอบครองปรปักษ์ที่ดินเฉพาะ
ส่วนเป็นเวลา ๓๐ ปีเศษ และโจทก์มิได้ฟ้องจำเลยขอแบ่งที่ดินเฉพาะส่วนซึ่งเป็น
ทรัพย์มรดกภายใน ๑ ปี นับแต่นางเนื่องถึงแก่กรรม คดีโจทก์จึงขาดอายุความ ขอ
ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๓๕๙๖/๒๕๒๕ ให้ยุติการจดทะเบียนแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามคำสั่งศาลชั้นต้น หากจดทะเบียนแก้ไขแล้วให้กลับคืนสภาพเดิม

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาตามฎีกาของโจทก์มีว่าคำขอท้ายฟ้องของโจทก์บังคับได้หรือไม่ กรณีคำขอข้อแรกที่ยขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๓๕๙๖/๒๕๒๕ ซึ่งสั่งให้กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๒๐ ตามฟ้องเฉพาะส่วนของนางเนื่อง ขาวนุ่น เป็นของจำเลย นั้น เห็นว่า คดีดังกล่าวจำเลยยื่นคำร้องขอให้แสดงกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยโดยการครอบครองปรปักษ์ ศาลได้มีคำสั่งว่า ที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย และคำสั่งดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว จึงไม่อาจเพิกถอนได้ก็ตาม แต่ไม่ตัดสินสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องว่าโจทก์และทายาทอื่นมีสิทธิในที่พิพาทดีกว่าจำเลย ไม่ต้องผูกพันในคำสั่งดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๕ วรรคสอง (๒)คดีนี้ โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์ จำเลยกับทายาทอื่นอีก ๗ คน ตามบัญชีเครือญาติท้ายฟ้องเป็นทายาทมีสิทธิรับมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๒๐ตามฟ้องเฉพาะส่วนของนางเนื่อง ขาวนุ่น ผู้ตายที่โจทก์เป็นผู้จัดการมรดก ที่ดินดังกล่าวยังมิได้รับวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ ทายาททุกคนจึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน แต่จำเลยบังอาจยื่นคำร้องและเบิกความพร้อมกับแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาล จนศาลหลงเชื่อว่าจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่พิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์แต่เพียงผู้เดียว จึงมีคำสั่งว่าที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยทำให้โจทก์กับทายาทอื่นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม

เสียหายขอให้เพิกถอนคำสั่งของศาลดังกล่าว เห็นว่าคำฟ้องของโจทก์พอจะแปลความหมายได้ว่าโจทก์ประสงค์ขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์และทายาทอื่นมีสิทธิในที่พิพาทดีกว่าจำเลย และขอให้คำสั่งของศาลชั้นต้นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๓๕๙๖/๒๕๒๕ ไม่ผูกพันโจทก์นั่นเอง คำขอท้ายฟ้องของโจทก์ข้อแรกจึงบังคับได้ ส่วนคำขอท้ายฟ้องข้อสองที่โจทก์ขอให้พิพากษาให้เจ้าพนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ยุติการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๓๕๙๖/๒๕๒๕ ของศาลชั้นต้น หรือหากได้จดทะเบียนแล้วก็ให้จัดการแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิม นั้น เห็นว่า เจ้าพนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน เป็นบุคคลภายนอกคดี เมื่อโจทก์ไม่ได้ฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินดังกล่าวเป็นจำเลยในคดีนี้ด้วย ศาลก็ไม่อาจพิพากษาถึงเจ้าพนักงานที่ดินดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๕ วรรคสอง ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน ในเมื่อประเด็นแห่งคดีที่ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ และโจทก์มีสิทธิในที่พิพาทดีกว่าจำเลยหรือไม่นั้น คู่ความทั้งสองฝ่ายได้นำสืบพยานจนเสร็จสิ้นแล้ว ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยคดีไปตามประเด็นดังกล่าวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่ ปัญหาข้อแรก ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า นางเนื่อง ขาวนุ่น เป็นเจ้าของที่พิพาทเนื้อที่ ๑ ไม่เศษ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๖ ส่วน ของที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๒๐ นางเนื่องมีทายาท ๙ คน คือ โจทก์ จำเลย นางกำไล นายแหวนนายเย็น นายยง นางชื่น นางพัก และนางแพง นางเนื่องถึงแก่กรรมเมื่อปี ๒๔๙๖ โดยไม่ได้ทำพินัยกรรม ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนางเนื่องและในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๒๕ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตามคำร้องของจำเลยว่ที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยโดยการครองครองปรปักษ์ หลังจากนั้นจำเลยได้เป็นโจทก์ฟ้องโจทก์เป็นจำเลยต่อศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๒๐๘๕/๒๕๒๗ ขอให้โจทก์ส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๒๐ ดังกล่าวข้างต้นให้แก่จำเลย ศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๒๗ ว่า ก่อนถึงแก่

กรรม นางเนื่องปลูกบ้านอาศัยอยู่ในที่พิพาทและจำเลยก็ได้อาศัยสิทธิของนางเนื่อง
เข้าปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่พิพาทด้วยเช่นเดียวกับโจทก์และทายาทอื่น ๆ ของนาง
เนื่องแสดงว่าทายาททุกคนต่างร่วมกันครอบครองที่พิพาทอยู่ จำเลยจึงครอบครองที่
พิพาทส่วนของนางเนื่องในฐานะทายาทคนหนึ่งร่วมกับทายาทอื่นและมีสิทธิได้รับ
มรดกที่พิพาทในฐานะบุตรคนหนึ่งของนางเนื่องเท่านั้น ให้ยกฟ้อง คู่ความไม่อุทธรณ์
คดีถึงที่สุด ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการแรกมีว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๕๔ หรือไม่ พิเคราะห์แล้วคดีนี้โจทก์
ฟ้องว่า โจทก์เป็นทายาทและผู้จัดการมรดกที่พิพาทของนางเนื่องที่ยังไม่ได้แบ่ง
จำเลยซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่งของนางเนื่องได้ยื่นคำร้องและแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ
ต่อศาลชั้นต้นเป็นเหตุให้ศาลหลงเชื่อจึงมีคำสั่งว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยโดยการ
ครอบครองปรักษ์ ทำให้โจทก์และทายาทอื่นเสียหาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลดัง
กล่าว เห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวเป็นการฟ้องเรียกทรัพย์สินมรดกจากจำเลย
รวบรวมเข้ากองมรดกเพื่อจัดการแบ่งปันให้แก่ทายาทต่อไป อันเป็นเรื่องการจัดการ
มรดกที่ยังจัดการไม่เสร็จ หาใช่เรื่องฟ้องแบ่งมรดกซึ่งมีอายุความ ๑ ปี ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๗๕๔ ดังที่จำเลยกล่าวอ้างไม่ แม้ว่าจะล่วงพ้น
กำหนดอายุความดังกล่าว คดีโจทก์ก็ไม่ขาดอายุความ

ปัญหาสุดท้ายที่ต้องวินิจฉัยมีว่า โจทก์ในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้จัดการ
มรดกของนางเนื่อง ขาวนุ่น มีสิทธิในที่พิพาทดีกว่าจำเลยคำสั่งของศาลชั้นต้นในคดี
แพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๓๕๙๖/๒๕๒๕ ไม่ผูกพันโจทก์หรือไม่ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นได้
ความว่า ก่อนนางเนื่องถึงแก่กรรมโจทก์ จำเลย และทายาทอื่นได้อาศัยสิทธิของนาง
เนื่องเข้าปลูกบ้านอาศัยในที่พิพาท เมื่อนางเนื่องถึงแก่กรรม โจทก์จำเลย และทายา
ทอื่นทุกคนได้ร่วมกันครอบครองที่พิพาทซึ่งเป็นมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งในฐานะทายาทผู้มี
สิทธิรับมรดกด้วยกัน การครอบครองที่พิพาทของจำเลยจึงเป็นการครอบครองแทน
โจทก์และทายาทคนอื่น ๆหาใช่เป็นการครอบครองที่ดินส่วนของโจทก์และทายาทอื่น

โดยปรัภักษ์ไม่จำเลยยอมไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยการครอบครองปรัภักษ์
โจทก์และทายาทอื่นของนางเนื่องจึงมีสิทธิในที่พิพาทดีกว่าจำเลย จำเลยจะใช้คำสั่ง
ของศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่๑๓๕๖/๒๕๒๕ ที่พิพาทเป็นของ
จำเลยโดยการครอบครองปรัภักษ์มายันโจทก์และทายาทอื่นของนางเนื่อง ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกคดีดังกล่าวและพิสูจน์ได้ว่ามีสิทธิในที่พิพาทดีกว่าจำเลยหาได้ไม่ ตาม
นัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕ วรรคสอง (๒)

พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่องขาวนุ่น และใน
ฐานะส่วนตัวมีสิทธิในที่พิพาทดีกว่าจำเลย คำสั่งของศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลข
แดงที่ ๑๓๕๖/๒๕๒๕ ไม่ผูกพันโจทก์นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์.

(เสียง ตีวีมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

ศาลแพ่ง - นายสุนทร สิทธิเวชวิจิตร

ศาลอุทธรณ์ - นายยรรยง ปานุราช

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ